



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 28 Oktober 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kota Cimahi (dekat Sate Rel), sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (xxxxxxx) yang menikah pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/051/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di, Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bilqis Siti Humairo binti Engkun Maskun, NIK 3277025410200003, T/T Lahir Cimahi, 14 Oktober 2020, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil di usia kandungan 7 bulan di bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, yakni sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat keluar dari pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta (border), sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan tambahan dari orang tua Penggugat;
 - 6.2. Tergugat memiliki sikap tempramental kepada Penggugat dan anak, yakni ketika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap marah dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata goblog kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyeret tubuh Penggugat dan menendang kaki Penggugat dan Tergugat juga pernah memukul tangan dan kaki anak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya

Bahwa Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat dan ternyata menurut berita acara relaas panggilan tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan, tidak mengetahui alamat yang lain dari Tergugat dan untuk itu Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabutgugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan, karena relaas yang disampaikan kepada Tergugat tidak patut karena ternyata Tergugat sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat yang sebenarnya dan Penggugat hanya mempunyai alamat Tergugat seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk itu Penggugat akan mencari alamat keberadaan Tergugat yang sebenarnya dia tinggal, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, SH dan Dra. Hj.N. Nina Raymala, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umar Dani, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, SH

Dra. Hj.N. Nina Raymala, MH

Panitera Pengganti,

Umar Dani, S.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Rincian biaya:

1. Biaya PN B P	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 210.000,-
---------------	---	----------------------

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Cmi